

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 협의분할에 의한 상속
등 기 의 목 적	소유권 이전
이 전 할 지 분	
위 임 인	대 리 인
신청인 이 수 미 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위 임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

제5관 재외국민의 증여로 인한 소유권이전등기

1. 서 설

가. 의 의

“증여”란 당사자의 일방(즉 증여자)이 무상으로 재산을 상대방(수증자)에게 준다는 의사를 표시하고 상대방이 이를 승낙함으로써 성립하는 계약을 말한다(민법 제554조).

증여는 증여자와 수증자와의 계약에 의하여 이루어지는 점에서 단독행위인 유증과 다르다. 증여계약에 의해 증여자는 약속한 재산을 수증자에게 주어야 할 채무를 부담하고, 수증자는 이에 대응하는 채권을 취득한다.

나. 재외국민이 입국하지 않고 증여를 하는 경우

(1) 개 설

재외국민 본인소유의 국내부동산을 증여를 하는 경우에는 재외국민이 입국하지 않고 증여대상 부동산과 증여의 목적이 되는 권리를 대리인을 특정하여 증여로 인한 소유권이전등기신청행위에 관한 권한 일체를 수여하는 내용의 위임장을 작성하여 그 대리인으로 하여금 그 소유권이전등기신청을 하도록 할 수 있다(등기예규 제1778호제5조).

(2) 증여권한의 위임

(가) 개 설

등기명의인인 재외국민이 국내 또는 국외에서 부동산의 증여권한을 대리인에게 수여한 경우에는 그 대상 부동산과 증여의 목적이 되는 권리 및 대리인의 인적사항을 구체적으로 특정하여 작성한 대리위임장을 등기소에 첨부정보로 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제1항).

위임장의 양식은 특별히 규정된 바 없으나 증여대상의 부동산과 수임인이 구체적으로 특정되도록 기재하여야 한다. 위임하고자 하는 법률행위의 종류와 위임취지(증여의 권한 일체를 수여한다는 등)가 기재 되어야 한다.

재외국민의 증여대리위임장에는 본인이 작성하였음이 틀림없다는 취지의 인감을 날인하고, 인감증명을 첨부하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제3항). 한편 체류국을 관할하는 대한민국 재외공관(대한민국 재외공관 설치법 제2조에 따른 대사관, 공사관, 대표

부, 총영사관과 영사관을 의미하며, 공관이 설치되지 아니한 지역에서 영사사무를 수행하는 사무소를 포함한다, 이하 같다)에서 인감을 날인해야 하는 서면에 공증을 받았다면 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제9조제1항).

(나) 대리인의 권한

증여권한을 수여받은 대리인은 본인의 대리인임을 현명하고 대리인의 자격으로 작성한 원인증서를 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제2항). 증여권한을 수여받은 대리인이 본인을 대리하여 등기를 신청할 때에는 등기신청서에, 자격자대리인 등에게 등기신청을 위임할 때에는 등기신청위임장에 대리인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제4항). 법무사 등에게 등기신청을 위임한 경우 인감증명서 2통(재외국민과 수임인의 것)을 첨부된다. 수임인의 인감은 부동산증여용이 아닌 일반 인감증명으로 가능하다.

(다) 등기필정보가 없을 때

등기필정보가 없을 때에는 그 대리위임장에 “등기필정보가 없다”는 등의 뜻도 기재하여야 한다.

등기의무자인 외국인이 등기필증을 멸실한 경우 공증을 받아야 할 서면은 수임인이 법무사 등에게 등기신청을 위임한 경우라 하더라도 수임인에 대한 법무사 등의 확인서면이 아닌 대리권한을 증명하는 서면인 증여(처분)위임장이 될 것이며, 공증 내용은 증여(처분)위임장에 표시된 등기의무자의 작성부분(서명 또는 날인)이 등기의무자 자신이 작성한 것임을 확인하는 내용의 공증이어야 한다(등기선례 7-38, 2002. 6. 14. 등기 3402-329 질의회답). 따라서 법무사 등의 수임인에 대한 확인서면을 첨부하거나, 수임인이 공증인 앞에 출석하여 공증받은 서면을 첨부하여서는 아니 된다(등기선례 5-59, 1997. 11. 14. 등기 3402-879 질의회답).

2. 등기신청절차

가. 신청정보의 제공

(1) 개 설

신청서에는 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.

부동산증여계약에 의하여 소유권을 이전하는 등기로, 이 신청에서는 수증자(증여받는 자)를 등기권리자, 증여자(증여하는 자)를 등기의무자라고 한다. 증여계약서에 의한 등기 신청인 경우에는 증여자와 수증자가 공동으로 신청하고, 판결에 의한 등기신청인 경우에는 승소한 등기권리자 또는 등기의무자가 단독으로 신청할 수 있다.

나머지 신청정보의 제공에 관하여는 각 신청서의 특징을 고려하여 신청서 말미에서 다루기로 한다.

(2) 증여에 관한 등기선례

(가) 친권자가 미성년인 자의 부동산을 제3자에게 증여 : 민법 제921조가 적용되는 경우를 제외하고는 자의 재산에 관한 법률행위에 대하여 그 자를 대리할 수 있는데, 자의 소유에 속하는 재산을 제3자에게 증여하는 행위는 위 법조문에서 규정하고 있는 '이해상 반행위'에 해당되는 것은 아니므로, 법정대리인인 친권자는 특별대리인을 선임할 필요없이 자를 대리하여 자의 소유에 속하는 부동산을 제3자에게 증여하고 그에 따른 소유권이전등기를 신청할 수 있다(등기선례5-27, 1998. 4. 28. 등기 3402-383 질의회답).

(나) 합유자의 증여 : 합유자 중 일부가 사망한 경우 합유자 사이에 특별한 약정이 없는 한, 사망한 합유자의 상속인은 민법 제719조의 규정에 의한 지분반환청구권을 가질 뿐 합유자로서의 지위를 승계하는 것이 아니므로, 부동산의 합유자가 갑, 을 2인인 경우에 그 중 을이 사망한 때에는 민법 제717조에 의하여 그 조합관계로부터 당연히 탈퇴되고 특별한 약정이 없는 한 해당 부동산은 남은 합유자 갑의 단독소유로 귀속된다. 따라서 그 부동산은 갑이 단독으로 제3자에게 처분(증여)할 수 있는 것이지만, 그에 따른 등기를 하기 위하여는 먼저 합유자 을의 사망을 등기원인으로 한 합유명의인 변경등기를 신청하여야 한다(등기선례5-395, 1998. 3. 27. 등기 3402-269 질의회답).

(다) 피상속인이 생전에 증여한 부동산의 소유권이전등기 : 망인이 생전에 그 상속인들 중 특정인에게 부동산을 증여하였으나 그 소유권이전등기를 경료하지 아니한 채 사망한 경우 그 상속인들은 등기의무자의 상속인임을 증명하는 시, 구, 읍, 면의 장의 기재 또는 이를 증명함에 족한 서면을 첨부하여 망인 명의로부터 직접 수증인 명의로 소유권이전등기를 신청할 수 있다(등기선례1-395, 85. 4. 22 등기 제228호)

(다) 공동상속인 중에 자기의 상속분을 초과하여 증여를 받은 자가 있는 경우 : 공동상속인 중에 피상속인으로부터 자기의 상속분을 초과하여 증여를 받은 특별수익자(민법 제1008조)가 있는 경우, 위 특별수익자를 제외한 나머지 공동상속인들이 그들 명의로 상속

등기를 신청함에 있어서는 특별수익자에게는 상속분이 없음을 증명함에 족한 기재(판결 또는 위 특별수익자가 작성하고 그의 인감증명서를 첨부한 확인서)을 첨부하여야 한다(등기선례2-291, 89.11. 1 등기 제2050호).

나. 첨부정보의 제공

(1) 개 설

첨부정보의 제공에 관하여는 여기서는 공통적인 서류에 관하여만 설명하기로 하고 각 신청의 특징을 고려하여 신청서 말미에서 다루기로 한다.

(2) 증여계약서

가) 계약으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 계약서를 첨부한다. 증여계약은 무상계약으로서 소유권이전에 대한 대가액이 없어 인지세법상의 기재금액이 없다고 할 것이므로, 증여계약서에는 인지세법이 정하는 인지를 붙이지 않아도 된다(등기선례 6-758, 2000. 3. 22. 등기 3402-198 질의회답).

나) 증여계약서에 부동산소재지를 관할하는 시장, 구청장, 군수 또는 군수로부터 위임을 받은 자(읍·면·동장)로부터 검인을 받아야 한다.

다) 전유부분 또는 독립된 건물로서 활용되고 있는 건물을 구분소유자들이 증여받아 이를 규약상 공용부분으로 삼는 경우, 비록 구분소유자들 앞으로 소유권이전등기를 생략하고 등기명의인(증여자)이 단독으로 규약상 공용부분인 취지의 등기를 신청하더라도 이는 실질적인 소유권이전등기에 해당하므로 위 등기신청서에는 검인을 받은 계약서의 원본을 제출하여야 할 뿐 아니라, 소유권이전등기에 해당하는 등록세를 납부하고 국민주택 채권도 매입하여야 한다(등기선례 제200805-1호, 2008. 5. 9. 부동산등기과-1305 질의회답).

라) 증여를 원인으로 하여 농지의 소유권이전등기를 신청하는 경우에도 농지소재지관서의 증명을 첨부하여야 하므로 농지매매증명을 발급받을 수 없다면 증여받은 농지에 대한 소유권이전등기신청을 할 수가 없다(등기선례 제4-697호, 1993. 11. 29. 등기 제2993호 질의회답). 부부간이라 하더라도 농지취득자격증명을 첨부하지 아니하고서는 증여를 원인으로 한 농지의 소유권이전등기를 신청할 수 없다(등기선례 제5-719호, 1997. 1. 20. 등기 3402-42 질의회답).

마) 망인이 생전에 특정 부동산을 상속인 중의 특정인에게 증여하기로 하는 사인증여

계약서를 작성한 후 동인이 사망한 경우에 상속인들은 상속을 증명하는 시·구·읍·면장의 서면 또는 이에 준하는 서면을 첨부하고 등기원인을 증여로 하여 망인 명의의 부동산을 직접 수증인 명의로 이전등기를 할 수 있고 그 부동산의 지목이 농지라면 농지매매증명을 첨부하여야 한다(등기선례 제3-57호, 91. 7.25. 등기 제1578호).

(3) 등기의무자의 인감증명

(가) 개 설

증여로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 부동산등기규칙 제60조제1항제1호에 따라 인감증명을 제공하여야 한다. 다만, 체류국을 관할하는 대한민국 재외공관(대한민국 재외공관 설치법 제2조에 따른 대사관, 공사관, 대표부, 총영사관과 영사관을 의미하며, 공관이 설치되지 아니한 지역에서 영사사무를 수행하는 사무소를 포함한다, 이하 같다)에서 인감을 날인해야 하는 서면에 공증을 받았다면 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제9조제1항).¹⁷⁾

여기서“체류국”이란 계속적으로 거주하는 국가뿐만 아니라 출장 등으로 일시 체류하는 국가도 포함되므로, 피상속인 명의의 부동산에 대한 분할협의를 함에 있어 공동상속인 중 1인이 영주자격을 얻어 일본에 거주하고 있는데 출장으로 미국에 일시 체류 중에 있다면 이 상속인은 상속재산분할협의서에 그가 일시 체류하고 있는 미국에 설치된 대한민국 재외공관에서 공증을 받을 수도 있다(부동산등기선례 제201907-12호, 2019. 7. 31. 부동산등기과-2001 질의회답).

(나) 재외국민의 인감증명제출

1) 인감증명을 제출하고자 하는 재외국민은 국내에서 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 본인서명사실확인서(설명 136면 참조)를 발급받아 제출할 수도 있다. 인감증명제도가 있는 일본국의 재외동포인 재외국민이 부동산등기를 신청할 경우라도 일본국 관공서가 발행한 인감증명을 제출할 수 없다(등기선례 7-87, 2003. 7. 18. 부동산 3402-395 질의회답).

2) 재외국민이 부동산 증여(매도)용으로 소관 증명청에 인감증명서 발급을 신청하는 경우 세무서장 확인란에 이전할 부동산의 종류와 소재지를 기재하고, 소관 증명청의 소재지 또는 부동산소재지를 관할하는 세무서장의 확인을 받아 제출하여야 한다(인감증명법

17) 부동산등기규칙 제61조제3항도 같은 취지이다.

시행령 제13조 제3항). 국외이주신고만 하고 아직 국내에 거주하고 있는 자는 재외국민이라고 볼 수 없으므로, 권리이전에 사용할 인감증명서에 세무서장을 경유할 필요는 없다(등기선례 5-118, 1996. 11. 6. 등기 3402-857 질의회답).

3) 부동산의 소유권이전등기를 신청함에 있어 등기의무자가 미성년자이면 그 법정대리인의 인감증명을 첨부하여야 하는바, 그 미성년자가 재외국민일 경우에는 그 법정대리인이 국내거주자일지라도 세무서를 경유한 인감증명을 첨부하여야 한다(등기선례 4-164, 1994. 10. 14. 등기 3402-1218 질의회답).

(다) 인감증명을 제출할 필요가 없는 경우

부동산등기규칙에서 협의분할에 의한 상속등기를 신청하는 경우 상속인 전원의 인감증명을 제출하여야 하나, 그 증명서면이 공정증서인 경우에는 인감증명을 제출할 필요가 없다고 규정하고 있는바(부동산등기규칙 제60조 제4항), 이때 인감증명을 제출할 필요가 없는 증명서면을 공정증서로만 제한하는 취지는 아니라 할 것이므로, 등기신청인을 포함한 공동상속인 전원이 상속재산에 대한 분할의 협의를 하여 의사 합치가 있었음을 명확히 하고 있는 서면을 공증인으로부터 인증을 받은 경우에는 인감증명서를 별도로 첨부할 필요가 없다(등기선례 제201611-1호, 2016. 11. 11. 부동산등기과-2439 질의회답).

(4) 주소를 증명하는 서면

(가) 개 설

등기의무자의 등기부상의 주소와 현주소가 일치하지 않더라도 등기신청시 제출한 시구 읍면의 장이 발행한 주소를 증명하는 서면에서 등기의무자의 주소 변경 사실이 명백히 나타나는 때에는 별도의 주소변경등기신청을 할 필요는 없다(등기선례3-495, 1993. 5.12. 등기 제1157호). 대장상의 소유자 주소가 주소를 증명하는 서면과 부합하지 아니한 경우에 그 첨부한 주소를 증명하는 서면에 의하여 대장상의 소유자 주소가 변경되었음을 증명할 수 있을 때에는, 신청서에는 주소를 증명하는 서면과 일치되게 소유자 주소를 기재한다(선례 5-236).

(나) 재외국민의 주소를 증명하는 정보

재외국민은 주소를 증명하는 정보로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 제공할 수 있다(등기예규 제1778호제10조).

1. 재외국민등록부등본
2. 주민등록법에 따라 주민등록 신고를 한 경우에는 주민등록표등본·초본
3. 주소증명제도가 있는 외국에 체류하는 재외국민으로서 체류국 법령에 따라 외국인 등록 또는 주민등록 등을 마친 경우에는 체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보(예: 일 본국의 주민표, 스페인왕국의 주민등록증명서)
4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 주소를 증명하는 것이 불가능한 경우에는 체류 국 공증인이 주소를 공증한 서면

주소를 증명하는 서면을 제출하여야 하는 재외국민이 주재국에 우리나라 대사관 또는 영사관이 없어 재외국민 거주사실증명 또는 재외국민등록부등본을 발급받을 수 없는 경 우 제출하는 주소를 공증한 서면에는 주재국 공증인의 공증을 받아야 하며, 국내 공증인 의 공증으로 이를 대신할 수 없다. 다만, 주소증명서를 대신할 수 있는 증명서(운전면허 증 또는 신분증 등)를 본국(주재국) 관공서에서 발급하는 경우에는 그 증명서의 사본에 원본과 동일하다는 취지를 기재하고 그에 대하여 공증인의 공증을 받아 그 증명서의 사본 으로 주소를 증명하는 서면에 갈음할 수 있는데, 이때에는 국내 공증인의 공증으로서도 가능하다(등기선례 제201012-2호, 2010. 12. 6. 부동산등기과-2304 질의회답).

(다) 공증을 받는 방법

"공증"이란 공증인이 공정증서를 작성하는 것 또는 사서증서에 대해 인증하는 것을 말 하는데 재외국민 및 외국인의 부동산등기신청절차에 관한 예규 제1778호제2조(999면 참 조)에서는 공증용어의 정의를 다음과 같이 규정하고 있다.

"본국 공증"이란 본국 영토 내의 공증과 본국의 영토 밖에서 본국의 외교·영사기관이 담당하는 공증을 말하고(등기예규 제1778호제2조제6호), "대한민국 공증"이란 대한민 국 영토 내에서 공증인법에 따라 이루어지는 공증과 대한민국 영토 밖에서 재외공관 공증 법에 따라 공증담당영사가 담당하는 공증을 말한다고 규정하고 있다(등기예규 제1778호 제2조제5호). 공증은 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면 과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기 예규 제1778호제9조제3항).

사서증서 작성 시에는 도장을 찍거나 본인이 서명을 하여야 하는데 도장의 경우는 인감 증명서상의 도장을 확인함으로써 증서의 원본임을 확인 할 수 있으나, 서명의 경우에는 본인의 의사에 따라 작성되었는지 확인이 불가능함으로서 이를 공증(인증) 받는 것이다. 따라서 공증받을 서류 서명란을 제외한 모든 내용을 정확하게 작성하고 서명은 하지 말아

야 한다. 서명은 반드시 공증인(또는 대사관 공증영사) 앞에서 하여야 한다. 공증받을 서류에 관련된 모든 서류들을 같이 가지고 가야하고, 본인과 공증인(또는 영사)의 공증 서명이 필요한 페이지를 표시해서 간다. 서류상 증인이 필요한 경우 증인과 함께 간다. 공증은 본인이 작성한 서류를 공증인(또는 영사)앞에서 본인이 서명한 것을 공증 받는 것이므로 공증인(또는 영사)은 본인이 진술한 내용이나 첨부된 서류의 내용이 사실임을 확인해주는 것이 아니다. 단지 진술서에 본인이 서명을 했음을 확인하는 것이다.

(5) 재외국민 등록부등본

부동산등기규칙 제60조제1항제1호부터 제3호¹⁸⁾까지에 해당하는 등기신청을 하는 경우에는 등기의무자가 재외국민임을 증명하는 정보로서 재외국민등록부등본을 등기소에 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제9조제2항).

등기신청서에 첨부하는 재외국민거주사실증명 또는 재외국민등록부등본의 유효기간에 대한 규정은 따로 없으므로 발행일로부터 3개월이 경과하였더라도 첨부할 수 있다. 다만, 경과일수가 오래되어 그 증명력이 의심스러울 때에는 등기관은 최근에 발행된 재외국민 거주사실증명 또는 재외국민등록부등본의 제출을 요구할 수 있다(등기선례 6-78).

(6) 재외국민의 부동산등기용등록번호

등기관리자는 부동산취득시 주민등록번호를 증명하는 서류를 제출하여야 하는데, 재외국민의 경우 국내에 주소가 있는 경우라면 비록 국외 이주로 주민등록이 말소된 경우에도 종전에 받았던 주민등록번호를 이용해 등기신청을 할 수 있다(등기예규 제1778호제11조제1호). 그러나 주민등록번호를 부여받은 적이 없는 재외국민의 경우에는 부동산등기법 제49조제1항제2호에 따라 서울중앙지방법원 등기국 등기관이 부여한 부동산등기용등록번호를 부여받아야 한다(등기예규 제1778호제11조제2호).¹⁹⁾

재외국민이 등록번호를 부여받고자 할 때에는 신청서에 ①재외국민의 성명, 생년월일, 등록기준지 및 주소와 성별, ②신청년월일을 기재하고 신청인이 기명날인을 하여야 하고,

18) 부동산소유권 및 소유권 외의 권리의 등기명의인이 등기의무자로 신청하는 등기

19) 재외국민이 등기관리자로서 등기신청하는 때에 종전에 부여받은 주민등록번호가 있는 경우에는 새로이 부동산등기용등록번호를 발급받을 수 없고 말소된 주민등록 등·초본상의 주민등록번호로 등기신청하여야 한다. 그리고 주민등록번호가 있는 재외국민이 국내거소신고번호로 사실상 등기되어 있다면 말소된 주민등록등·초본을 첨부하고 동일인임을 소명하여 국내거소신고번호를 주민등록번호로 경정할 수 있다(등기선례 7-82, 2002. 8. 10 등기 3402-439 질의회답).

신청서에는 재외국민등록법 제7조의 재외국민등록부등본 및 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제15조 제1항 제2호의 기본증명서를 첨부하여야 한다(법인 및 재외국민의 부동산등기용등록번호 부여에 관한 규칙 제5조제1항).

(7) 등기필증

등기의무자로서 등기필증을 첨부한다. 등기필증은 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에는 자격사대리인이 외국인인 등기의무자에 대한 확인서면을 작성하여야 하는바, 이에 관하여는 등기예규 제1842호가 규정하고 있다(확인서면설명은 993면 참조). 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.

(8) 부동산양도신고확인서의 제공

재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 부동산에 관한 유상계약(부담부증여 포함)을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 소득세법 제108조에 따라 세무서장으로부터 발급받은 '부동산양도신고확인서'를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 재외국민이 인감증명법 시행령 제13조제3항 단서에 따라 발급받은 부동산매도용 인감증명서를 첨부정보로서 제공한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제8조의2).

(9) 아포스티유 확인

첨부정보가 외국 공문서이거나 외국 공증인이 공증한 문서(이하 "외국 공문서 등"이라 한다)인 경우에는 「재외공관 공증법」 제30조제1항에 따라 공증담당영사로부터 문서의 확인을 받거나 「외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약」에서 정하는 바에 따른 아포스티유(Apostille)를 붙여야 한다(부동산등기규칙 제46조에 제9항 신설). 다만, 외국 공문서 등의 발행국이 대한민국과 수교하지 아니한 국가이면서 위 협약을 체결하지 않은 국가에서 발행한 공문서의 경우에는 재외공관 공증법 제30조제1항 본문에 따라 해당 국가에 주재하는 대한민국 공증담당영사의 확인을 받아야 한다(등기예규 제1778호제3조제1항제2호). 아포스티유 확인에 관하여는 979면 참조.

[사례] 증여로 인한 토지·건물소유권이전등기신청서(재외국민이 입국하지 않고 국내부동산을 증여하는 경우)

증여로 인한 토지·건물소유권이전등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
1. 서울 서초구 서초동 100 대 350㎡ 2. 서울 서초구 서초동 100 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상				
등기원인과 그 연월일		2000 년 0 월 0 일 증여		
등 기 의 목 적		소유권이전		
이 전 할 지 분				
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등기의무자	정 도 전 증여대리인 박영철	000000-000000 000000-000000	로스앤젤리스 그랜드 애뷰 뉴 ○○ 미합중국 서울특별시 서초구 서초대 로 23길 4	
등기권리자	정 수 길	000000-000000	서울특별시 서초구 서초대 로 34길 5	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 000,000,000원	금 00,000원
2. 건 물	금 000,000,000원	금 00,000원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		
취득세(등록면허세) 금 000,000원		지방교육세 금 000,000원
		농어촌특별세 금 000,000원
세 액 합 계		금 000,000,000원
등 기 신 청 수 수 료		금 000,000원
		납부번호 :
		일괄납부 : 건 원
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	Q77C-LO7I-35J5	40-4636
첨 부 서 면		
1. 증여검인계약서 1통	1. 수임인의 인감증명서 1통	
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통	1. 증여대리위임장 1통	
1. 증여자의 인감증명서 1통	1. 주소를 증명하는 서면 각 1통	
1. 등기필증 1통	1. 주민등록등·초본(재외국민의 경우 주	
1. 토지·건축물대장등본 각 1통	민등록법 제10조의2제1항의 규정에 따른	
1. 재외국민등록증 1통	신고를 한 경우에 한한다) 1통	
200 년 월 일		
위 신청인	(인)	(전 화:)
	(인)	(전 화:)
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수	(인)	(전 화:)
서울 서초구 서초로52길 30		
서울중앙 지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청사례는 재외국민이 입국하지 않고 국내부동산을 증여하는 경우의 사례이다.

- 증여계약서에 의한 등기신청인 경우에는 증여자와 수증자가 공동으로 신청하고, 판결에 의한 등기신청인 경우에는 승소한 등기권리자 또는 등기의무자가 단독으로 신청할 수 있다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www.iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 증여로 이전하고자 하는 부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재한다. 도로명 주소표기 토지는 종전 지번방식의 주소를 그대로 쓴다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 "증여"로, 연월일은 증여계약서상 계약일을 기재한다.

- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

- 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

- 등기의무자란 : 증여자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 그러나 증여자가 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재하고, 법인이 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재한다.

- 등기권리자란 : 수증자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

- 신청인등란 : 방문신청의 경우 등기의무자와 등기권리자의 성명 및 전화번호를 기재하고, 각자의 인장을 날인하되, 등기의무자는 그의 인감을 날인하거나 본인서명사실확인서에 기재한 서명(전자본인서명확인서 발급증을 제출할 경우에도 서명)을 한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계

약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.

- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 증여계약서 : 계약으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 계약서를 첨부한다. 증여계약은 무상계약으로서 소유권이전에 대한 대가액이 없어 인지세법상의 기재금액이 없다고 할 것이므로, 증여계약서에는 인지세법이 정하는 인지를 붙이지 않아도 된다(등기선례6-758, 2000. 3. 22. 등기 3402-198 질의회답).
- 증여대리위임장 작성방법 : 구체적설명은 710면 참조
- 주소를 증명하는 서면 : 재외국민의 주소를 증명하는 서면 715면 참조
- 부동산양도신고확인서의 제공 : 재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 부동산에 관한 유상계약(부담부증여 포함)을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 소득세법 제108조에 따라 세무서장으로부터 발급받은 ‘부동산양도신고확인서’를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 재외국민이 인감증명법 시행령 제13조제3항 단서에 따라 발급받은 부동산매도용 인감증명서를 첨부정보로서 제공한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제8조의2).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 인감증명서 : 인감증명 날인제도가 있는 국가의 외국인이 국내 부동산 처분에 따른 소유권이전등기 신청시 첨부하는 본국 관공서 발행의 인감증명은 인감증명법 시행령 제13조제3항이 적용되지 않으므로, 매수인의 인적사항이 기재된 부동산매도용임을 요하지 않는다(등기선례 200610-12, 2006. 10. 31. 부동산등기과-3230 질의회답).
- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 대리인에 의한 신청의 경우 : 대리인에 의한 신청인 경우에는 대리인이 위임에 관한 정보를 입력하고 당사자가 공인인증서정보(당사자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말

한다)를 첨부하여 승인하여야 한다.

- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청 발급) 등을 첨부하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 수인공유의 토지를 증여를 원인으로 하여 종중명의로 소유권이전등기를 할 경우 공유자들의 공유지분을 합한 토지전체의 과세시가표준액을 기준으로 하여 산정한 국민주택채권을 매입하여야 한다(등기선례4-939, 1994. 1. 5. 등기 3402-1 질의회답).
- 국민주택채권매입표 : 1020면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 인지세 납부

- 증여계약은 무상계약으로서 소유권이전에 대한 대가액이 없어 인지세법상의 기재금액이 없다고 할 것이므로, 증여계약서에는 인지세법이 정하는 인지를 붙이지 않아도 된다(등기선례6-758, 2000. 3. 22. 등기 3402-198 질의회답).

※ 취득세(등록면허세)

- 취득세(등록면허세) : 증여로 인한 취득세는 그동안 시가표준액(공시가격) 기준으로 취득세를 산출했으나, 2023. 1. 1.부터 시가인정액으로 산출하여야 한다. 시가인정액은 취득일(증여계약일) 전 6개월부터 취득일 이후 3개월 이내에 그 재산에 대하여 매매가액, 감정가액(2군데 감정평균가액), 공매가액 등 시가로 인정되는 가액을 뜻한다. 구체적설명은 1007면 참조
- 등록면허세 : 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의20, 지방교육세는 등록면허세의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대

법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 증여위임장(재외국민이 입국하지 않고 대리인을 통하여 국내부동산을 증여)

증 여 위 임 장

위임인(증여자) : 정도전(000000-00000000)

미합중국 주소 : 로스앤젤리스주 그랜드 애뷰뉴 ○○ 미합중국

연락처 :

위 위임인은 한국에서의 부동산증여에 관하여 다음의 사람을 대리인으로 정하고 동 부동산의 증여에 대한 법률행위에 대한 일체의 권한을 위임한다.

다 음

1. 수임인 : 박 영 철(주민등록증번호 :)

주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4

전화 :

위임자와의 관계 : 동서관계

2. 증여부동산 :

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

대 350㎡

2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35

시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택

98㎡

-이 상-

3. 위임하는 법률행위

1) 수증인과 위 부동산에 대한 증여계약체결

2) 위 증여계약의 신고

3) 등기신청대리인 선임

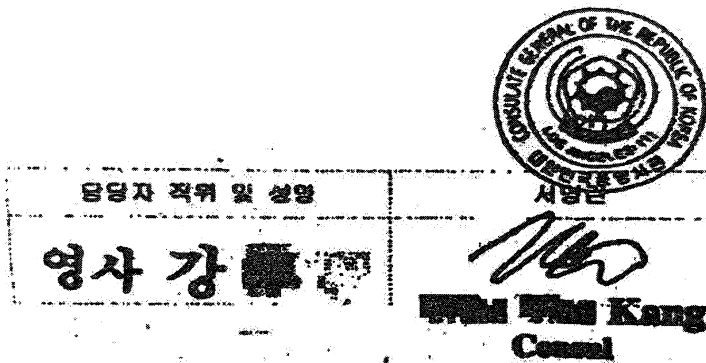
- 5) 부동산증여를 위한 인감증명 및 주민등록등(초)본을 발급받는 행위
- 6) 기타 위 부동산 증여에 관한 일체의 행위

4. 특기사항 : 부동산등기권리증 분실한 경우

상기부동산에 대하여 증여인 본인이 보관중인 등기권리증이 분실되어 이 위임장으로 그 사실을 확인합니다.

200 . . .

위 위임인 정 도 전 (날인)



※ 이 증여위임장은 재외국민이 입국하지 않고 대리인을 통하여 국내부동산을 증여하는 경우이고, 부동산등기권리증 분실한 경우이다.

※ 등기명의인은 처분위임장에 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제3항). 다만, 체류국을 관할하는 대한민국 재외공관(대한민국 재외공관 설치법 제2조에 따른 대사관, 공사관, 대표부, 총영사관과 영사관을 의미하며, 공관이 설치되지 아니한 지역에서 영사사무를 수행하는 사무소를 포함한다, 이하 같다)에서 인감을 날인해야 하는 서면에 공증을 받았다면 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제9조제1항). 재외국민의 인감증명 제출 : 610면 참조

※ 등기필정보가 없을 때에는 그 처분위임장에“등기필정보가 없다”는 등의 뜻도 기재하여야 한다.

※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 613면 참조

※ 증여(처분)위임장 작성방법 : 구체적설명은 606면 참조

[사례] 재외국민의 인감증명(증여위임장에 날인한 인영이 본인의 것임을 증명하는 국내인감증명)

인감증명법 시행령 [별지 제14호서식] <개정 2024. 5. 7.>

인감증명서 발급사실 확인용 번호	-	-
신청인:	(생년월일:)	담당자: (전화:)

※ 이 용지는 위조식별표시가 되어 있음

주민등록번호		인감증명서	본인	대리인
성명 (한자)	()	인감		
국적				
주소				
용 도	매 도 용	[] 부동산 매수자, [] 자동차 매수자		
		성명 (법인명)	주민등록번호 (법인등록번호·부동산등기용등록번호)	-
		주소 (법인·사업장소재지)		
	일반용	위의 기재사항을 확인합니다. (발급신청자) (서명)		
비고				
1. 인감증명서 발급 신청인이 본인인 경우에는 본인란에, 대리인이 신청하는 경우에는 대리인란에 ○ 표시됩니다. 2. 주민등록번호란에는, 미주민등록 재외국민의 경우에는 여권번호를, 국내거소신고자의 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인의 경우에는 외국인등록번호를 기재하되, 주민등록번호가 있는 경우 그 아래에 ()를 하고 주민등록번호를 기재할 수 있습니다. 3. 주소란에는 인감대장에 기재되어 있는 주소지(거소지, 체류지)를 기재하며, 신청인이 요청하는 경우 주소이동사항을 포함해 발급합니다. 4. 부동산 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 부동산 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 부동산 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 그 단체의 명칭, 부동산등기용등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 5. 자동차(「자동차관리법」 제53조에 따라 등록된 자동차를 말함) 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 자동차 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소(매수자가 「자동차관리법」 제53조에 따라 등록된 자동차매매업자인 경우 사업장 소재지)를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 6. 용도의 매도용란은 부동산 또는 자동차 매도용 외의 경우에는 “빈 칸”으로 표시됩니다. 7. 용도의 일반용란에는 ‘은행대출용’, ‘○○은행의 대출용으로만 사용’ 등 자유롭게 기재할 수 있습니다. 다만, 피한정후견인의 인감증명서를 발급하는 경우에는 담당 공무원이 신청인에게 구체적인 용도를 확인하여 직접 기재해 발급해야 합니다. 8. 비고란에는 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인, 한정후견인, 성년후견인의 성명·주민등록번호 및 개명한 사람인 경우 개명 전의 성명 등 신청인 요청사항을 기재하면 됩니다. 9. 인감증명서의 발급사실은 전자민원창구 인터넷 홈페이지(www.gov.kr) 또는 정부24 애플리케이션에서 발급기관, 발급일자, 주민등록번호, 인감증명서 발급사실 확인번호를 입력해 확인할 수 있습니다. 10. 인감증명서 발급사실 통보서비스를 신청하면 인감증명서 발급 사실을 휴대폰 문자 등으로 통보받을 수 있습니다.				
발급번호		위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다.		
		년 월 일		
		○○시·군·구·읍·면·동장 또는 출장소장 직인		

발급기관 고유코드: 주소지 증명창: ○○○
210mm×297mm[특수용지(80g/㎡)]

※ 재외국민의 인감증명 : 구체적설명은 714면 참조

[사례] 수임인의 인감증명(재외국민의 부동산증여위임을 받은 수임인의 인감증명)

인감증명법 시행령 [별지 제14호서식] <개정 2024. 5. 7.>

인감증명서 발급사실 확인용 번호	-	-
신청인:	(생년월일:)	담당자: (전화:)

※ 이 용지는 위조식별표시가 되어 있음

주민등록번호		인감증명서	본인	대리인
성명 (한자)	()	인감		
국적				
주소				
용 도 일반용	매 도 용	[] 부동산 매수자, [] 자동차 매수자		
		성명 (법인명)	주민등록번호 (법인등록번호·부동산등기용등록번호)	-
		주소 (법인·사업장소재지)		
	위의 기재사항을 확인합니다. (발급신청자)			(서명)
비고				
1. 인감증명서 발급 신청인이 본인인 경우에는 본인란에, 대리인이 신청하는 경우에는 대리인란에 ○ 표시됩니다. 2. 주민등록번호란에는, 미주민등록 재외국민의 경우에는 여권번호를, 국내거소신고자의 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인의 경우에는 외국인등록번호를 기재하되, 주민등록번호가 있는 경우 그 아래에 ()를 하고 주민등록번호를 기재할 수 있습니다. 3. 주소란에는 인감대장에 기재되어 있는 주소지(거소지, 체류지)를 기재하며, 신청인이 요청하는 경우 주소이동사항을 포함해 발급합니다. 4. 부동산 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 부동산 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 부동산 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 그 단체의 명칭, 부동산등기용등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 5. 자동차(「자동차관리법」 제5조에 따라 등록된 자동차를 말함) 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 자동차 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소(매수자가 「자동차관리법」 제53조에 따라 등록된 자동차매매업자인 경우 사업장 소재지)를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 6. 용도의 매도용란은 부동산 또는 자동차 매도용 외의 경우에는 “빈 칸”으로 표시됩니다. 7. 용도의 일반용란에는 ‘은행대출용’, ‘○○은행의 대출용으로만 사용’ 등 자유롭게 기재할 수 있습니다. 다만, 피한정후견인의 인감증명서를 발급하는 경우에는 담당 공무원이 신청인에게 구체적인 용도를 확인하여 직접 기재해 발급해야 합니다. 8. 비고란에는 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인, 한정후견인, 성년후견인의 성명·주민등록번호 및 개명한 사람인 경우 개명 전의 성명 등 신청인 요청사항을 기재하면 됩니다. 9. 인감증명서의 발급사실은 전자민원창구 인터넷 홈페이지(www.gov.kr) 또는 정부24 애플리케이션에서 발급기관, 발급일자, 주민등록번호, 인감증명서 발급사실 확인번호를 입력해 확인할 수 있습니다. 10. 인감증명서 발급사실 통보서비스를 신청하면 인감증명서 발급 사실을 휴대폰 문자 등으로 통보받을 수 있습니다.				
발급번호		위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다.		
		년 월 일		
○○시·군·구·읍·면·동장 또는 출장소장		직인		

발급기관 고유코드: 주소지 증명창: ○○○
210mm×297mm[특수용지(80g/㎡)]

※ 수임인의 권한 : 법무사 등에게 등기신청을 위임한 경우 인감증명서 2통(재외국민과 수임인의 것)을 첨부된다. 수임인의 인감은 부동산증여용이 아닌 일반 인감증명서로 가능하다. 구체적설명은 710면 참조

[사례] 주소를 증명하는 서면(재외국민등록부등본)

재외국민등록법 시행규칙 [별지 제3호서식] <개정 2023. 5. 4.>

재외국민등록부 등본

등록 정보	문서확인번호			
	말소여부	"등록 말소" 또는 "등록자"		
	등록공관		등록일자	
인적 사항	성명(한글)	성명(영문)		
	주민등록번호(국내 주민등록을 하지 않은 경우 생년월일 및 성별)			
	대한민국 내 등록기준지			
체류국 내주소 정보	주소 또는 거소			
	별도로 등록된 주소			
체류 정보	최초 입국일			
	체류목적			
	체류자격			
추가 정보	체류내역			
	그 밖의 사항			

위의 내용이 재외국민등록부와 동일한 내용임을 확인합니다.

년 월 일

재외동포청장 또는 주 대사관·총영사관(분관·출장소)의

장 직인

210mm×297mm[백상지 120g/㎡]

※ 재외국민의 주소를 증명하는 서면 : ①재외국민등록부등본, ②주민등록표등본·초본, ③체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보(예: 일본국의 주민표, 스페인왕국의 주민등록증명서), ④체류국 공증인이 주소를 공증한 서면 중 하나를 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제10조). 재외국민 645면 참조, 외국인 353면 참조

[사례 1] 증여계약서(수증자가 개인인 경우)

증여계약서

부동산의 표시

1. 서울 서초구 서초동 100

대 350㎡

2. 서울 서초구 서초동 100

[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10

시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택

98㎡

이 상

위 부동산은 증여인 정도전의 소유인바, 이를 수증인 정수길에게 증여할 것을 약정하고 수증인은 이를 수락하였으므로 이를 증명하기 위하여 각자 서명날인한다.

200 년 0월 0일

증여인 정도전 (인)

로스앤젤레스 ○○○ ○○○, 미합중국

증여인의 대리인 박 영 철 (인)

서울 서초구 서초로111길 10

수증인 정 수 길 (인)

서울 서초구 서초로25길 30

※ 증여계약은 무상계약으로서 소유권이전에 대한 대가액이 없어 인지세법상의 기재금액이 없다고 할 것이므로, 증여계약서에는 인지세법이 정하는 인지를 붙이지 않아도 된다(등기선례6-758, 2000. 3. 22. 등기 3402-198 질의회답).

[사례 2] 증여계약서(수증자가 문중인 경우)

증여계약서

부동산의 표시

1. 서울 서초구 서초동 100

대 350㎡

2. 서울 서초구 서초동 100

[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10

시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택

98㎡

이 상

위 부동산은 증여인 정도전의 소유인바, 이를 수증인 ○○씨 ○○공과 종중에게 증여할 것을 약정하고 수증인은 이를 수락하였으므로 이를 증명하기 위하여 각자 서명날인한다.

200 년 0월 0일

증여인 정도전 (인)

로스앤젤리스 ○○○ ○○○, 미합중국

증여인의 대리인 박 영 철 (인)

서울 서초구 서초로111길 10

수증인 ○○씨 ○○공과 종중

서울 서초구 서초로100길 20

위 대표자 박 수 길 (인)

서울 서초구 서초로25길 30

※ 증여계약은 무상계약으로서 소유권이전에 대한 대가액이 없어 인지세법상의 기재금액이 없다고 할 것이므로, 증여계약서에는 인지세법이 정하는 인지를 붙이지 않아도 된다(등기선례6-758, 2000. 3. 22. 등기 3402-198 질의회답).

[사례 3] 증여계약서(조건부)

증여계약서

부동산의 표시

1. 서울 서초구 서초동 100
대 350m²
2. 서울 서초구 서초동 100
[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택
98m²

이 상

증여자 정도전(이하 “갑”이라 칭한다.)과 수증자 이갑수(이하 “을”이라 칭한다.)는 상기표시의 부동산(이하 “부동산표시”라고 한다.)에 관하여 다음과 같이 증여계약을 체결한다.

제1조(목적) “갑”은 “갑”소유의 부동산 표시에 대하여 아래와 같이 정하는 약관에 따라 “을”에게 증여하고, “을”은 이를 승낙한다.

제2조(증여시기) “갑”은 “을”에게 200년 월 일까지 위 부동산 표시에 대한 소유권이전등기와 동시에 인도를 한다.

제3조(부담부분) “을”은 위 부동산 표시에 대한 아래의 반환 채무를 인수한다.

아 래

1. 임대보증금 금100,000,000원정 및 은행대출금 금500,000,000원정 등
총 금액 금600,000,000원정

제4조(계약의 해제) “을”은 아래와 같은 사항이 발생하였을 경우 “갑”은 이 계약을 취소할 수 있다.

1. 본 계약서에 의한 채무를 이행하지 아니한 때
2. “갑” 또는 그 배우자나 직계혈족에 대한 범죄행위를 한 때
3. 생계유지에 지장을 줄 만한 도박, 음자 등에 의해 재산을 낭비할 염려가 있는 때

제5조(계약의 해제 후 조치) 제4조에 의한 본 계약의 해제가 되었을 경우, “을”은 “갑”에 대해 지체없이 위 부동산표시의 소유권 이전등기와 인도를 해야한다.

제6조(비용 및 제세공과금의 부담) 위 부동산표시의 소유권이전과 관련한 제반 비용 및 조세 공과금등은 “을”이 부담한다.

제7조(담보책임) 위 부동산의 증여는 제2조 의한 동기 및 인도인의 상태를 대상으로 하며, “갑”은 표시부동산의 멸실, 훼손에 대하여 책임을 지지 아니한다.

위 계약을 확실히 하기 위하여 이 증서를 작성하고 다음에 기명날인 한다.

200 년 0월 0일

증여인 정도전 (인)

로스앤젤리스 ○○○ ○○○, 미합중국

증여인의 대리인 박 영 철 (인)

서울 서초구 서초로111길 10

수증인 이 갑 수 (인)

서울 서초구 서초로100길 20

※ 증여계약은 무상계약으로서 소유권이전에 대한 대가액이 없어 인지세법상의 기재금액이 없다고 할 것이므로, 증여계약서에는 인지세법이 정하는 인지를 붙이지 않아도 된다(등기선례6-758, 2000. 3. 22. 등기 3402-198 질의회답).

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울 서초구 서초동 100 대 350㎡ 2. 서울 서초구 서초동 100 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	2000 년 0 월 0 일 증여
등 기 의 목 적	소유권이전
이 전 할 지 분	
위 임 인	대 리 인
등기의무자 정 도 전 (인) 로스앤젤리스 ○○ ○○○, 미합중국 위 대리인 박 영 철 (인) 서울 서초구 서초로111길 10 등기관리자 정 수 길 (인) 서울 서초구 서초로25길 30	법무사 김 민 수 (인) 서울 서초구 서초로52길 30 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임 한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 200 년 0 월 0 일

[사례] 증여로 인한 토지·건물소유권이전등기신청서(재외국민이 입국하여 국내부동산을 증여하는 경우)

증여로 인한 토지·건물소유권이전등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
1. 서울 서초구 서초동 100 대 350㎡ 2. 서울 서초구 서초동 100 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상				
등기원인과 그 연월일		2000 년 0 월 0 일 증여		
등 기 의 목 적		소유권이전		
이 전 할 지 분				
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등 기 의 무 자	정 도 전	00000-00000000	캐나다국 ○○○ ○○○ ○○○○	
등 기 권 리 자	정 수 길	00000-00000000	서울특별시 서초구 서초대 로 34길 5	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 000,000,000원	금 00,000원
2. 건 물	금 000,000,000원	금 00,000원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		
취득세(등록면허세) 금 000,000원		지방교육세 금 000,000원
		농어촌특별세 금 000,000원
세 액 합 계		금 000,000,000원
등 기 신 청 수 수 료		금 000,000원
		납부번호 :
		일괄납부 : 건 원
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	Q77C-LO7I-35J5	40-4636
첨 부 서 면		
1. 증여검인계약서 1통	1. 재외국민등록증 1통	
1. 취득세(등록면허세) 영수필확인서 1통	1. 주민등록등·초본(재외국민의 경우 주민등록법 제10조의2제1항의 규정에 따른 신고를 한 경우에 한한다) 1통	
1. 인감증명서 1통	1. 위임장 1통	
1. 등기필증 1통	<기 타>	
1. 토지·건축물대장등본 각 1통		
200 년 월 일		
위 신청인	(인)	(전 화:)
	(인)	(전 화:)
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수	(인)	(전 화:)
서울 서초구 서초로52길 30		
서울중앙 지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명) 휴대전화번호:)	

-신청서 작성요령-

- ★ 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청사례는 재외국민이 입국하여 국내부동산을 증여하는 경우의 사례이다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www.iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 증여로 이전하고자 하는 부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재한다. 도로명 주소표기 토지는 종전 지번방식의 주소를 그대로 쓴다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 " 증여 " 로, 연월일은 증여계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 '소유권이전'으로, 소유권 일부이전의 경우에는 '소유권 일부이전'으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 '갑구 ○번 □□□지분 전부이전'으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는

경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

○ 등기의무자란 : 증여자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 그러나 증여자가 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재하고, 법인이 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재한다.

－ 등기의무자의 등기부상의 주소와 현주소가 일치하지 않더라도 등기신청시 제출한 시구읍면의 장이 발행한 주소를 증명하는 서면에서 등기의무자의 주소 변경 사실이 명백히 나타나는 때에는 별도의 주소변경등기신청을 할 필요는 없다(등기선례3-495, 1993.5.12. 등기 제1157호).

○ 등기권리자란 : 수증자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

○ 신청인등란 : 방문신청의 경우 등기의무자와 등기권리자의 성명 및 전화번호를 기재하고, 각자의 인장을 날인하되, 등기의무자는 그의 인감을 날인하거나 본인서명사실확인서에 기재한 서명(전자본인서명확인서 발급증을 제출할 경우에도 서명)을 한다.

○ 대장상의 소유자 주소가 주소를 증명하는 서면과 부합하지 아니한 경우에 그 첨부한 주소를 증명하는 서면에 의하여 대장상의 소유자 주소가 변경되었음을 증명할 수 있을 때에는, 신청서에는 주소를 증명하는 서면과 일치되게 소유자 주소를 기재한다(선례 5-236).

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 증여계약서 : 계약으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 계약서를 첨부한다. 증여계약은 무상계약으로서 소유권이전에 대한 대가액이 없어 인지세법상의 기재금액이 없다고 할 것이므로, 증여계약서에는 인지세법이 정하는 인지를 붙이지 않아도 된다(등기선례6-758, 2000. 3. 22. 등기 3402-198 질의회답).
- 주소를 증명하는 서면 : 재외국민의 주소를 증명하는 설명 715면 참조
- 부동산양도신고확인서의 제공 : 재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 부동산에 관한 유상계약(부담부증여 포함)을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 소득세법 제108조에 따라 세무서장으로부터 발급받은 ‘부동산양도신고확인서’를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 재외국민이 인감증명법 시행령 제13조제3항 단서에 따라 발급받은 부동산매도용 인감증명서를 첨부정보로서 제공한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제8조의2).
- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 인감증명서 : 인감증명 날인제도가 있는 국가의 외국인이 국내 부동산 처분에 따른 소유권이전등기 신청시 첨부하는 본국 관공서 발행의 인감증명은 인감증명법 시행령 제13조 제3항이 적용되지 않으므로, 매수인의 인적사항이 기재된 부동산매도용임을 요하지 않는다(등기선례 200610-12, 2006. 10. 31. 부동산등기과-3230 질의회답).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인

서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.

- 검인 : 증여계약서에 부동산소재지를 관할하는 시장, 구청장, 군수 또는 군수로부터 위임을 받은 자(읍·면·동장)로부터 검인을 받아야 한다.
 - 전유부분 또는 독립된 건물로서 활용되고 있는 건물을 구분소유자들이 증여받아 이를 규약상 공용부분으로 삼는 경우, 비록 구분소유자들 앞으로 소유권이전등기를 생략하고 등기명의인(증여자)이 단독으로 규약상 공용부분인 취지의 등기를 신청하더라도 이는 실질적인 소유권이전등기에 해당하므로 위 등기신청서에는 검인을 받은 계약서의 원본을 제출하여야 한다(등기선례 200805-1, 2008. 5. 9. 부동산등기과-1305 질의회답).
- 대리인에 의한 신청의 경우 : 대리인에 의한 신청인 경우에는 대리인이 위임에 관한 정보를 입력하고 당사자가 공인인증서정보(당사자가 법인인 경우에는 '전자증명서정보'를 말한다)를 첨부하여 승인하여야 한다.
- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청 발급) 등을 첨부하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 수인공유의 토지를 증여를 원인으로 하여 중증명의로 소유권이전등기를 할 경우 공유자들의 공유지분을 합한 토지전체의 과세시가표준액을 기준으로 하여 산정한 국민주택채권을 매입하여야 한다(등기선례4-939, 1994. 1. 5. 등기 3402-1 질의회답).
- 국민주택채권매입표 : 1020면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 인지세 납부

- 증여계약은 무상계약으로서 소유권이전에 대한 대가액이 없어 인지세법상의 기재금액이

없다고 할 것이므로, 증여계약서에는 인지세법이 정하는 인지를 붙이지 않아도 된다(등기 선례6-758, 2000. 3. 22. 등기 3402-198 질의회답).

※ 취득세(등록면허세)

- 취득세(등록면허세) : 증여로 인한 취득세는 그동안 시가표준액(공시가격) 기준으로 취득세를 산출했으나, 2023. 1. 1.부터 시가인정액으로 산출하여야 한다. 시가인정액은 취득일(증여계약일) 전 6개월부터 취득일 이후 3개월 이내에 그 재산에 대하여 매매가액, 감정가액(2군데 감정평균가액), 공매가액 등 시가로 인정되는 가액을 뜻한다. 구체적설명은 1007면 참조
- 등록면허세 : 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의20, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 재외국민의 인감증명

인감증명법 시행령 [별지 제14호서식] <개정 2024. 5. 7.>

인감증명서 발급사실 확인용 번호	-	-
신청인:	(생년월일:)	담당자: (전화:)

※ 이 용지는 위조식별표시가 되어 있음

주민등록번호										-	인감증명서	본인	대리인
성명 (한자)	()										인감		
국적													
주소													
용 도	매 도 용	[] 부동산 매수자, [] 자동차 매수자											
		성명 (법인명)					주민등록번호 (법인등록번호·부동산등기용등록번호)	-					
		주소 (법인·사업장소재지)											
	일반용	위의 기재사항을 확인합니다. (발급신청자) (서명)											
비고													
1. 인감증명서 발급 신청인이 본인인 경우에는 본인란에, 대리인이 신청하는 경우에는 대리인란에 ○ 표시됩니다. 2. 주민등록번호란에는, 미주민등록 재외국민의 경우에는 여권번호를, 국내거소신고자의 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인의 경우에는 외국인등록번호를 기재하되, 주민등록번호가 있는 경우 그 아래에 ()를 하고 주민등록번호를 기재할 수 있습니다. 3. 주소란에는 인감대장에 기재되어 있는 주소지(거소지, 체류지)를 기재하며, 신청인이 요청하는 경우 주소이동사항을 포함해 발급합니다. 4. 부동산 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 부동산 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 부동산 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 그 단체의 명칭, 부동산등기용등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 5. 자동차(「자동차관리법」 제5조에 따라 등록된 자동차를 말합니다) 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 자동차 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소(매수자가 「자동차관리법」 제53조에 따라 등록된 자동차매매업자인 경우 사업장 소재지)를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 6. 용도의 매도용란은 부동산 또는 자동차 매도용 외의 경우에는 “빈 칸”으로 표시됩니다. 7. 용도의 일반용란에는 ‘은행대출용’, ‘○○은행의 대출용으로만 사용’ 등 자유롭게 기재할 수 있습니다. 다만, 피한정후견인의 인감증명서를 발급하는 경우에는 담당 공무원이 신청인에게 구체적인 용도를 확인하여 직접 기재해 발급해야 합니다. 8. 비고란에는 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인, 한정후견인, 성년후견인의 성명·주민등록번호 및 개명한 사람인 경우 개명 전의 성명 등 신청인 요청사항을 기재하면 됩니다. 9. 인감증명서의 발급사실은 전자민원창구 인터넷 홈페이지(www.gov.kr) 또는 정부24 애플리케이션에서 발급기관, 발급일자, 주민등록번호, 인감증명서 발급사실 확인번호를 입력해 확인할 수 있습니다. 10. 인감증명서 발급사실 통보서비스를 신청하면 인감증명서 발급 사실을 휴대폰 문자 등으로 통보받을 수 있습니다.													
발급번호	위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다.												
년 월 일													
○○시·군·구·읍·면·동장 또는 출장소장												직인	

발급기관 고유코드: 주소지 증명청: ○○○
210mm×297mm [특수용지 (80g/㎡)]

※ 재외국민의 인감증명 : 구체적설명은 714면 참조

[사례] 주소를 증명하는 서면(재외국민등록부등본)

재외국민등록법 시행규칙 [별지 제3호서식] <개정 2023. 5. 4.>

재외국민등록부 등본

등록 정보	문서확인번호			
	말소여부	"등록 말소" 또는 "등록자"		
	등록공관		등록일자	
인적 사항	성명(한글)	성명(영문)		
	주민등록번호(국내 주민등록을 하지 않은 경우 생년월일 및 성별)			
	대한민국 내 등록기준지			
체류국 내주소 정보	주소 또는 거소			
	별도로 등록된 주소			
체류 정보	최초 입국일			
	체류목적			
	체류자격			
추가 정보	체류내역			
	그 밖의 사항			

위의 내용이 재외국민등록부와 동일한 내용임을 확인합니다.

년 월 일

재외동포청장 또는 주 대사관·총영사관(분관·출장소)의

장 직인

210mm×297mm[백상지 120g/㎡]

※ 재외국민의 주소를 증명하는 서면 : ①재외국민등록부등본, ②주민등록표등본·초본, ③체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보(예: 일본국의 주민표, 스페인왕국의 주민등록증명서), ④체류국 공증인이 주소를 공증한 서면 중 하나를 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제10조). 재외국민 645면 참조, 외국인 353면 참조

[사례] 증여계약서

증여계약서

부동산의 표시

1. 서울 서초구 서초동 100
대 350m²

2. 서울 서초구 서초동 100
[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택
98m²

이 상

위 부동산은 증여인 정도전의 소유인바, 이를 수증인 정수길에게 증여할 것을 약정
하고 수증인은 이를 수락하였으므로 이를 증명하기 위하여 각자 서명날인한다.

200 년 0월 0일

증여인 정 도 전 (인)

캐나다국 ○○○ ○○○,

수증인 정 수 길 (인)

서울 서초구 서초로25길 30

[사례] 위임장

위임장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울 서초구 서초동 100 대 350㎡ 2. 서울 서초구 서초동 100 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 중여
등 기 의 목 적	소유권이전
이 전 할 지 분	
위임인	대리인
등기의무자 정 도 전 (인) 캐나다국 ○○○ ○○○ 등기권리자 정 수 길 (인) 서울 서초구 서초로25길 30	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임 한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

[사례] 증여로 인한 토지·건물소유권이전등기신청서(재외국민에게 증여하는 경우)

증여로 인한 토지·건물소유권이전등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
1. 서울 서초구 서초동 100 대 350㎡ 2. 서울 서초구 서초동 100 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상				
등기원인과 그 연월일		2000 년 0 월 0 일 증여		
등 기 의 목 적		소유권이전		
이 전 할 지 분				
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등 기 의 무 자	정 도 전	000000-000000	서울특별시 서초구 서초대 로 34길 5	
등 기 권 리 자	정 수 길	000000-000000	캐나다국 ○○○ ○○○ ○○○○	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 000,000,000원	금 00,000원
2. 건 물	금 000,000,000원	금 00,000원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		
취득세(등록면허세) 금 000,000원		지방교육세 금 000,000원
		농어촌특별세 금 000,000원
세 액 합 계		금 000,000,000원
등 기 신 청 수 수 료		금 000,000원
		납부번호 :
		일괄납부 : 건 원
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	Q77C-LO7I-35J5	40-4636
첨 부 서 면		
1. 증여감인계약서 1통	1. 주민등록등·초본(재외국민의 경우 주민등록법 제10조의2제1항의 규정에 따른 신고를 한 경우에 한한다) 1통 1. 위임장 1통 <기 타>	
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통		
1. 인감증명서 1통		
1. 등기필증 1통		
1. 토지·건축물대장등본 각 1통		
1. 재외국민등록증 1통		
200 년 월 일		
위 신청인		(인) (전 화:)
		(인) (전 화:)
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수		(인) (전 화:)
서울 서초구 서초로52길 30		
서울중앙 지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

-신청서 작성요령-

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청사례는 재외국민에게 국내부동산을 증여하는 경우의 사례이다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 증여로 이전하고자 하는 부동산을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재한다. 도로명 주소표기 토지는 종전 지번방식의 주소를 그대로 쓴다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 "증여"로, 연월일은 증여계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 '소유권이전'으로, 소유권 일부이전의 경우에는 '소유권 일부이전'으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 '갑구 ○번 □□□지분 전부이전'으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는

경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉔ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉕ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉖ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉗ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

○ 등기의무자란 : 증여자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 그러나 증여자가 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재하고, 법인이 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재한다.

- 등기의무자의 등기부상의 주소와 현주소가 일치하지 않더라도 등기신청시 제출한 시구읍면의 장이 발행한 주소를 증명하는 서면에서 등기의무자의 주소 변경 사실이 명백히 나타나는 때에는 별도의 주소변경등기신청을 할 필요는 없다(등기선례3-495, 1993.5.12. 등기 제1157호).

○ 등기권리자란 : 수증자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

○ 신청인등란 : 방문신청의 경우 등기의무자와 등기권리자의 성명 및 전화번호를 기재하고, 각자의 인장을 날인하되, 등기의무자는 그의 인감을 날인하거나 본인서명사실확인서에 기재한 서명(전자본인서명확인서 발급증을 제출할 경우에도 서명)을 한다.

○ 대장상의 소유자 주소가 주소를 증명하는 서면과 부합하지 아니한 경우에 그 첨부한 주소를 증명하는 서면에 의하여 대장상의 소유자 주소가 변경되었음을 증명할 수 있을 때에는, 신청서에는 주소를 증명하는 서면과 일치되게 소유자 주소를 기재한다(선례 5-236).

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 증여계약서 : 계약으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 계약서를 첨부한다. 증여계약은 무상계약으로서 소유권이전에 대한 대가액이 없어 인지세법상의 기재금액이 없다고 할 것이므로, 증여계약서에는 인지세법이 정하는 인지를 붙이지 않아도 된다(등기선례6-758, 2000. 3. 22. 등기 3402-198 질의회답).
- 부동산등기용등록번호 : 구체적설명은 717면 참조
- 주소를 증명하는 서면 : 재외국민의 주소를 증명하는 서면 715면 참조.
- 부동산양도신고확인서의 제공 : 재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 부동산에 관한 유상계약(부담부증여 포함)을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 소득세법 제108조에 따라 세무서장으로부터 발급받은 ‘부동산양도신고확인서’를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 재외국민이 인감증명법 시행령 제13조제3항 단서에 따라 발급받은 부동산매도용 인감증명서를 첨부정보로서 제공한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제8조의2).
- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 검인 : 증여계약서에 부동산소재지를 관할하는 시장, 구청장, 군수 또는 군수로부터 위임을 받은 자(읍·면·동장)로부터 검인을 받아야 한다.
 - 전유부분 또는 독립된 건물로서 활용되고 있는 건물을 구분소유자들이 증여받아 이를 규약상 공용부분으로 삼는 경우, 비록 구분소유자들 앞으로 소유권이전등기를 생략하고 등기명의인(증여자)이 단독으로 규약상 공용부분인 취지의 등기를 신청하더라도 이는 실질적인 소유권이전등기에 해당하므로 위 등기신청서에는 검인을 받은 계약서의 원본을 제출하여야 한다(등기선례 200805-1, 2008. 5. 9.

부동산등기과-1305 질의회답).

- 대리인에 의한 신청의 경우 : 대리인에 의한 신청인 경우에는 대리인이 위임에 관한 정보를 입력하고 당사자가 공인인증서정보(당사자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 첨부하여 승인하여야 한다.
- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청 발급) 등을 첨부하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 수인공유의 토지를 증여를 원인으로 하여 중증명의로 소유권이전등기를 할 경우 공유자들의 공유지분을 합한 토지전체의 과세가표준액을 기준으로 하여 산정한 국민주택채권을 매입하여야 한다(등기선례4-939, 1994. 1. 5. 등기 3402-1 질의회답).
- 국민주택채권매입표 : 1020면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 인지세 납부

- 증여계약은 무상계약으로서 소유권이전에 대한 대가액이 없어 인지세법상의 기재금액이 없다고 할 것이므로, 증여계약서에는 인지세법이 정하는 인지를 붙이지 않아도 된다(등기선례6-758, 2000. 3. 22. 등기 3402-198 질의회답).

※ 취득세(등록면허세)

- 취득세(등록면허세) : 증여로 인한 취득세는 그동안 시가표준액(공시가격) 기준으로 취득세를 산출했으나, 2023. 1. 1.부터 시가인정액으로 산출하여야 한다. 시가인정액은 취득일(증여계약일) 전 6개월부터 취득일 이후 3개월 이내에 그 재산에 대하여 매매가액, 감정가액(2군데 감정평균가액), 공매가액 등 시가로 인정되는 가액을 뜻한다. 구체적설명은 1007면 참조
- 등록면허세 : 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의20, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 주소를 증명하는 서면(재외국민등록부등본)

재외국민등록법 시행규칙 [별지 제3호서식] <개정 2023. 5. 4.>

재외국민등록부 등본

등록 정보	문서확인번호			
	말소여부	"등록 말소" 또는 "등록자"		
	등록공관		등록일자	
인적 사항	성명(한글)		성명(영문)	
	주민등록번호(국내 주민등록을 하지 않은 경우 생년월일 및 성별)			
	대한민국 내 등록기준지			
체류국 내주소 정보	주소 또는 거소			
	별도로 등록된 주소			
체류 정보	최초 입국일			
	체류목적			
	체류자격			
추가 정보	체류내역			
	그 밖의 사항			

위의 내용이 재외국민등록부와 동일한 내용임을 확인합니다.

년 월 일

재외동포청장 또는 주 대사관·총영사관(분관·출장소)의

장 직인

210mm×297mm[백상지 120g/㎡]

※ 재외국민의 주소를 증명하는 서면 : ①재외국민등록부등본, ②주민등록표등본·초본, ③체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보(예: 일본국의 주민표, 스페인왕국의 주민등록증명서), ④체류국 공증인이 주소를 공증한 서면 중 하나를 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제10조). 재외국민 645면 참조, 외국인 353면 참조

[사례] 증여계약서

증여계약서

부동산의 표시

1. 서울 서초구 서초동 100

대 350㎡

2. 서울 서초구 서초동 100

[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10

시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택

98㎡

이 상

위 부동산은 증여인 정도전의 소유인바, 이를 수증인 정수길에게 증여할 것을 약정하고 수증인은 이를 수락하였으므로 이를 증명하기 위하여 각자 서명날인한다.

200 년 0월 0일

증여인 정 도 전 (인)

서울 서초구 서초로25길 30

수증인 정 수 길 (인)

캐나다국 ○○○ ○○○

[사례] 위임장

위 임 장		
부 동 산 의 표 시	1. 서울 서초구 서초동 100 대 350㎡ 2. 서울 서초구 서초동 100 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상	
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 중여	
등 기 의 목 적	소유권이전	
이 전 할 지 분		
위 임 인		대 리 인
등기의무자 정 도 전 (인) 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4 등기권리자 정 수 길 (인) 캐나다국 ○○○ ○○○,		법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임 한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

제6관 재외국민 및 외국인 관련 대위등기

1. 총 설

가. 의 의

“대위”란 제3자가 타인의 법률상 지위에 대신하여 그가 가진 권리를 취득하거나 행사하는 일을 말하며, 등기권리자 또는 등기의무자를 대신해서 행하는 등기를 대위등기라 한다. 등기권리자 또는 등기의무자인 본인의 대리를 맡아 행하는 대리인에 의한 등기는 대위등기라 할 수 없다.

부동산등기법 제28조제1항은 “채권자는 민법 제404조에 따라 채무자를 대위(代位)하여 등기를 신청할 수 있다.”고 규정하고 있다. 민법 제404조 제1항에서는 “채권자는 자기의 채권을 보전하기 위하여 채무자의 권리를 행사할 수 있다.”고 하여 채권자 대위권에 관하여 규정하고 있다.

나. 대위신청할 수 있는 등기의 종류

(1) 개 설

대위신청할 수 있는 등기의 종류에는 특별히 제한을 두지 아니하고 있으므로 소유권이 전등기, 보존등기, 말소등기, 분필등기, 변경등기, 가등기 등 신청에 의하여 이루어지는 등기는 대위등기신청이 가능하다. 또한 타인소유의 미등기부동산을 양수한 자, 또는 미등기 부동산에 대한 저당권등기청구권을 가진자 등이 자기를 위하여 등기를 하기 위한 전제로 그 부동산의 보존등기를 대위신청할 수 있다.

채권자대위에 의한 등기는 ㉠채권자가 채무자를 대위하여 등기의무자인 제3채무자의 협력을 얻어 공동신청하는 경우와 ㉡등기의무자인 제3채무자의 임의의 협력을 얻지 못한 경우 채권자가 채무자를 상대로 대위소송을 제기하여 등기의무자인 제3채무자의 등기신청의사를 갈음하는 판결을 얻은 후 절차상 등기권리자인 채무자를 대위하여 단독으로 등기신청하는 경우 ㉢채무자가 단독으로 신청할 수 있는 등기(소유권보존등기, 상속등기, 등기명의인 표시변경등기 등)를 대위하여 신청하는 경우가 있다.

실무에서 가장 많이 이루어지는 대위등기는 부동산 양수인의 일반채권자가 부동산 압